Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Unternehmen	BeispielMobil Autovermietung GmbH	Dokument-ID	AGB-2026-01
Version	1.0	Stand	13.09.2026

Hinweis: Dieses Dokument ist ausschließlich ein fiktives Portfolio- und RAG-Beispiel. Es ist kein Rechtsrat, kein verbindliches Vertragsmuster und kein Versicherungsprodukt.

Inhaltsübersicht

- § 1 Geltungsbereich und Vertragsschluss
- § 2 Voraussetzungen für die Anmietung
- § 3 Mietpreis, Kaution und Zahlung
- § 4 Übernahme und Rückgabe
- § 5 Nutzung des Mietfahrzeugs
- § 6 Kraftstoff, Laden und Zubehör
- § 7 Unfall, Schaden, Diebstahl und Panne
- § 8 Versicherung, Haftungsreduzierung und Selbstbeteiligung
- § 9 Bußgelder, Maut und Zusatzkosten
- § 10 Datenschutz und Schlussbestimmungen

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsschluss

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Mietverträge über Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge der BeispielMobil Autovermietung GmbH. Der Mietvertrag kommt zustande, wenn die Vermieterin eine Buchung bestätigt oder das Fahrzeug übergibt. Individuelle Vereinbarungen im Mietvertrag gehen diesen AGB vor.

Die AGB werden nur Bestandteil des Mietvertrags, wenn bei Vertragsschluss auf sie hingewiesen wird und die mietende Person die Möglichkeit erhält, ihren Inhalt zur Kenntnis zu nehmen. Für dieses Beispieldokument wird davon ausgegangen, dass die AGB zusammen mit der Buchungsbestätigung bereitgestellt werden.

§ 2 Voraussetzungen für die Anmietung

Die fahrende Person muss grundsätzlich mindestens 21 Jahre alt sein und seit mindestens einem Jahr eine im Inland anerkannte Fahrerlaubnis besitzen. Für einzelne Fahrzeugklassen kann im Mietvertrag ein höheres Mindestalter oder eine längere Führerscheinbesitzdauer festgelegt sein.

Bei Fahrzeugübernahme sind ein gültiger Führerschein und ein amtliches Ausweisdokument vorzulegen. Das Fahrzeug darf nur von Personen geführt werden, die im Mietvertrag als fahrberechtigt eingetragen sind.

§ 3 Mietpreis, Kaution und Zahlung

Der Mietpreis richtet sich nach dem im Mietvertrag bestätigten Tarif. Zusatzkosten können insbesondere für Zusatzfahrer, Zubehör, Mehrkilometer, Betankung oder Nachladen, verspätete Rückgabe, außergewöhnliche Reinigung oder fehlendes Zubehör anfallen, wenn dies im Mietvertrag oder Preisblatt vereinbart ist.

Vor Übergabe kann eine Kaution reserviert oder vereinnahmt werden. Höhe, Zahlungsmittel und Freigabe ergeben sich aus dem Mietvertrag. Offene Forderungen dürfen bei der Abrechnung berücksichtigt werden.

§ 4 Übernahme und Rückgabe

Das Fahrzeug wird mit dem im Übergabeprotokoll dokumentierten Zustand, Kilometerstand und Tank- oder Ladezustand übergeben. Erkennbare Vorschäden sind vor Fahrtbeginn zu melden. Das Fahrzeug ist am vereinbarten Ort und zum vereinbarten Zeitpunkt zurückzugeben.

Bei Rückgabe außerhalb der Öffnungszeiten endet die Verantwortlichkeit der mietenden Person erst, wenn Fahrzeug und Schlüssel nach dem vereinbarten Rückgabeverfahren in den Besitz der Vermieterin gelangt sind. Persönliche Gegenstände sind vor Rückgabe zu entfernen.

§ 5 Nutzung des Mietfahrzeugs

Das Mietfahrzeug ist pfleglich und nach den gesetzlichen Vorschriften zu nutzen. Untersagt sind insbesondere Motorsportveranstaltungen, Fahrten zu Wettbewerbs- oder Testzwecken, Weitervermietung, nicht vereinbarte gewerbliche Personenbeförderung sowie die Nutzung durch nicht eingetragene Fahrer.

Auslandsfahrten können auf bestimmte Staaten begrenzt oder von einer vorherigen Zustimmung abhängig sein. Das Fahrzeug darf nicht genutzt werden, wenn die fahrende Person durch Alkohol, Drogen, nicht bestimmungsgemäß eingenommene Medikamente oder sonstige Umstände fahruntüchtig ist.

§ 6 Kraftstoff, Laden und Zubehör

Bei Verbrennern gilt die im Mietvertrag vereinbarte Tankregelung, im Beispieltarif regelmäßig „voll/voll“. Elektrofahrzeuge sind mit dem vereinbarten Ladezustand zurückzugeben. Ladekabel, Ladekarten, Schlüssel, Warndreieck und weiteres übergebenes Zubehör sind vollständig zurückzugeben.

Fehlmengen bei Kraftstoff oder Ladezustand können nach dem vereinbarten Preisblatt zuzüglich einer Servicepauschale berechnet werden. Fehlendes oder beschädigtes Zubehör kann in Höhe der erforderlichen Wiederbeschaffung oder Reparatur abgerechnet werden.

§ 7 Unfall, Schaden, Diebstahl und Panne

Bei Unfall, Diebstahl, Brand, Wildschaden oder erheblichem sonstigem Schaden ist die Vermieterin unverzüglich zu informieren. Bei Personenschäden, erheblichem Sachschaden, Diebstahl oder ungeklärtem Unfallhergang ist die Polizei hinzuzuziehen. Die mietende Person dokumentiert den Vorfall und übermittelt vorhandene Angaben zu Beteiligten, Kennzeichen, Zeugen und Schadenbild.

Eigenmächtige Schuldanerkenntnisse oder Zahlungen an Dritte sollen unterbleiben. Bei einer Panne ist vor eigenständiger Reparatur grundsätzlich die Freigabe der Vermieterin oder der benannten Pannenhilfe einzuholen, soweit dies zumutbar ist.

§ 8 Versicherung, Haftungsreduzierung und Selbstbeteiligung

Für das Mietfahrzeug besteht der im Mietvertrag ausgewiesene Versicherungsschutz. Eine vereinbarte Haftungsreduzierung begrenzt die vertragliche Haftung je Schadenereignis auf die ausgewiesene Selbstbeteiligung, soweit die Voraussetzungen des gewählten Schutzpakets eingehalten werden.

Die Haftungsreduzierung kann bei Vorsatz sowie nach Maßgabe der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen bei grob fahrlässigem Verhalten, nicht autorisierter Nutzung oder Verletzung wesentlicher Obliegenheiten eingeschränkt sein. Details enthält das Dokument „Versicherung.pdf“.

§ 9 Bußgelder, Maut und Zusatzkosten

Für während der Mietzeit verursachte Verkehrsverstöße, Maut-, Park- oder sonstige nutzungsbezogene Gebühren ist grundsätzlich die verursachende Person verantwortlich. Soweit die Vermieterin Halteranfragen oder Forderungen bearbeiten muss, kann eine im Preisblatt vereinbarte Bearbeitungspauschale berechnet werden, sofern und soweit dies rechtlich zulässig vereinbart ist.

§ 10 Datenschutz und Schlussbestimmungen

Personenbezogene Daten werden insbesondere zur Buchung, Vertragsdurchführung, Fahrzeugübergabe, Abrechnung, Kommunikation, Schadenbearbeitung und Erfüllung gesetzlicher Pflichten verarbeitet. Einzelheiten enthält das Dokument „Datenschutz.pdf“.

Änderungen und Ergänzungen des Mietvertrags sollen dokumentiert werden. Es gilt deutsches Recht, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt; anstelle einer unwirksamen Klausel gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Rechtlicher Referenzrahmen für dieses Beispiel: AGB-Recht nach §§ 305 ff. BGB; Kraftfahrzeug-Haftpflicht nach Pflichtversicherungsgesetz. Der konkrete Inhalt wurde nicht anwaltlich geprüft.